

제5장

전자소송 및 영상재판

제1절	의 의	90
제2절	전자소송의 실시	90
제3절	전자소송의 주요 절차	91
제4절	영상재판	103

제1절 의 의

‘전자소송’이란 ‘소송서류가 전자문서의 형태로 작성, 제출, 관리, 송달, 열람, 보존되는 소송방식 또는 일련의 과정’ 또는 ‘전자문서가 이용되는 재판절차’로 정의할 수 있으며, 그 범주에 해당하는 개념으로는 전자적 소송서류 관리(e-filing), 전자적 사건관리(e-case management), 전자적 법정변론(e-courtroom)을 들 수 있다. 현실에서는 당사자의 입장에서 소송서류를 전자적으로 제출하고 전자적으로 송달받거나 법원의 입장에서 종이기록 대신 전자기록을 만들어 관리하는 사건을 전자소송이라 하며, 전자적 방법으로 원격지에서 실시간으로 진행되는 구술변론·심문 또는 신문절차는 영상재판으로 지칭하는 것이 일반적이다.

제2절 전자소송의 실시

전자통신·인터넷 분야 기술의 획기적인 발전 및 전자문서 이용의 증가에 따라 민사소송 등 소송 전반에 있어 소송절차에서 전자문서를 제출할 수 있도록 하는 등 전자소송 방식을 도입함으로써 당사자들의 편의를 증진하고 분쟁 해결의 효율성을 높이며 종이문서 제출·관리 비용과 부담을 감소시키고 전자소송 관련 산업의 발전 등 경제 발전에 이바지하고자 2010. 3. 24. ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’이 공포·시행됨에 따라 전자소송의 규범적 기반이 마련되었다. 이에 따라 2010. 4. 26. 특허소송, 2011. 5. 2. 민사소송과 조정신청, 2013. 1. 21. 가사 및 행정소송, 2013. 9. 16. 보전처분 사건, 2014. 4. 28. 도산 사건, 2015. 3. 23. 민사집행·비송 사건에서 각 전자소송이 실시되었다(이로써 독촉절차에 대하여 2006. 10.

27.부터 시행되어 오던 ‘독촉절차에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’은 2014. 12. 1. 위 법률에 흡수되면서 폐지되었음). 전자소송의 절차별 전자문서 이용에 관한 사항 및 각종 업무처리에 필요한 사항 등에 관하여는 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 규칙’과 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 업무처리지침’에서 주요한 내용을 규율하고 있다.

한편 전자소송이 정착 단계에 이르면서 종이소송에 기반한 업무절차나 시스템구성이 재판사무의 비효율성을 가증시키는 요인이 된다는 지적이 있자, 종래의 복잡하고 노후화된 시스템을 전면 개편하기 위해 2025. 1. 31. 이른바 차세대전자소송 시스템이 개통되었다. 차세대전자소송 시스템은 기존에 산재되어 있던 사법행정시스템, 재판사무시스템 등을 통합·개선하여 표준화(소송유형별로 나누어져 있던 시스템의 표준화), 자동화(자동화가 가능한 업무의 확대), 간소화(중복되는 절차의 간소화), 지능화(빅데이터, 인공지능 등을 통한 지능화)를 꾀하였고, 이를 통해 외부이용자에게는 사법정보 제공채널의 통합을 통한 제공정보의 확대(사법정보 공개포털: <http://portal.scourt.go.kr>), 방문·발급·제출의 간소화(소송서류 제출 간소화, 주소보정 최소화 등), 대용량 및 다건 제출 편의성 강화, 안내·의사소통 편의성 향상을, 내부이용자에게는 기록검토(기록뷰어 편의성 등), 정보검색(지능형 통합검색, 종이서면 스캔기록의 검색, 빅데이터 플랫폼 구축), 문서작성(통합 문서작성시스템, 서식관리시스템의 도입)의 개선 등을 통한 효율적인 업무환경을 제공할 수 있게 되었다.

제3절 전자소송의 주요 절차

1. 전자문서의 제출 및 전자서명

가. 전자문서의 제출

당사자, 법정대리인, 소송대리인과 각종 참가인, 증인, 감정인 등 규칙에

서 정하는 자는 민사소송에서 법원에 제출할 서류를 전산정보처리시스템을 이용하여 전자문서로 제출할 수 있는데(민전 5조 1항, 민전규 3조), 여기서 ‘전자문서’란 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치에 의하여 전자적인 형태로 작성되거나 변환되어 송신·수신 또는 저장되는 정보를 말하고(민전 2조 1호), ‘전산정보처리시스템’이란 민사소송등 절차에 필요한 전자문서를 작성·제출·송달하거나 관리하는 데에 이용되는 정보처리능력을 가진 전자적 장치 또는 체계로서 법원행정처장이 지정하는 것을 말한다(2호). 이에 따라 법원행정처가 지정한 전산정보처리시스템을 ‘전자소송시스템’이라 하는데(민전규 2조 1호), 당사자 등은 이와 같은 전자소송시스템에 의하여 구축된 인터넷 활용공간인 ‘전자소송포털’(2호, <http://ecfs.scourt.go.kr>)을 이용하여 전자문서를 제출하게 된다.

나. 전자서명

법원에 전자문서를 제출하려는 자는 규칙에서 정하는 예외사유가 없는 한, 전자문서를 제출할 때에 해당 전자문서에 전자서명을 하여야 한다(민전 7조 1항). 이때 ‘전자서명’은 해당 전자문서가 작성명의인에 의하여 정당하게 작성되었음을 확인하여 주는 전자적 형태의 정보로서, 국가, 중앙행정기관이나 지방자치단체 등은 전자정부법 2조 9호에 따른 행정전자서명을, 그 밖의 주체는 전자서명법 2조 2호에 따른 전자서명(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로서 법원행정처장이 지정·공고하는 인증서를 말한다)을 하여야 하고(민전규 7조 1항), 법관, 사법보좌관 또는 법원사무관등은 재판서, 조서 등을 전자문서로 작성하거나 그 서류를 전자문서로 변환하는 경우에 사법전자서명을 하여야 한다(민전 7조 2항). 위와 같은 전자서명이나 사법전자서명은 민사소송등에 적용되거나 준용되는 법령에서 정한 서명, 서명날인 또는 기명날인으로 간주되어(3항) 각종 소송법규에서 정한 서명날인 등 요건을 충족하게 된다. 민사소송절차에서 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법

률'에 따라 작성·제출·송달·보존하는 전자문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 민사소송법에서 정한 요건과 절차에 따른 문서로 보며(5조 2항), 이에 따라 전자문서는 소송법적 효력을 부여받게 된다. 이렇게 전자소송시스템을 이용하여 제출된 전자문서는 전자소송시스템에 전자적으로 기록된 때에 접수된 것으로 간주된다(9조 1항).

2. 사용자등록 및 전자소송 동의

가. 사용자등록

전자소송시스템의 이용 권한을 부여받기 위해서는 먼저 전자소송포털에서 회원 유형별로 전자서명을 위한 인증서를 사용하여 사용자등록을 하여야 한다(민전 6조 1항, 민전규 4조 1항). 사용자등록은 철회할 수 있는데(민전 6조 2항), 계속 중인 사건이 있으면 재판장 등의 허가를 받아야만 철회를 할 수 있다(민전규 5조 2항, 10조 2항).

나. 전자소송 동의

'전자소송 동의'란 사용자등록을 마친 자가 전자소송시스템을 이용한 민사소송의 진행에 동의하는 것을 말하는데(민전 8조, 11조, 민전규 4조 3항 참조), 개별 사건에 관하여 전자소송시스템에서는 당사자가 해당 소송에서 최초로 전자문서를 제출할 때에 전자소송 동의 절차를 거치도록 하고 있다. 위와 같이 개별 사건에 관하여 전자소송 동의를 하는 것이 일반적이지만, 1년의 범위에서 일정한 기간을 정하여 그 기간 안에 당사자가 되는 모든 사건에 관하여 사전에 포괄적인 동의를 할 수도 있다(민전규 24조 1항 2호).

사용자등록을 마친 자가 전자소송 동의를 하게 되면, 규칙에서 정하는 예외사유가 없는 한, 그때부터 법원에 제출할 모든 서류를 전자문서로 제출할 의무를 부담하게 되고(민전 8조), 이에 따라 전자소송 동의자가 전자문서가 아닌 서류, 즉 종이서류를 법원에 제출하고자 할 때에는 그 서류를 전자문서

로 변환하여 제출하여야 하는데(민전규 12조 1항), 만일 변환하지 않고 종이 서류를 그대로 제출하는 경우에는 그 서류는 제출되지 아니한 것으로 간주된다(2항 본문). 그러나 전자소송시스템에 장애가 생긴 경우 또는 전자문서로 제출하는 것이 현저히 곤란하거나 적합하지 아니한 경우로서 규칙에서 정하는 사유가 있는 경우에는 서류를 전자문서로 제출하지 않을 수 있는 예외가 인정된다(민전 8조 단서, 민전규 14조, 15조).

한편 전자소송 동의는 당해 사건이 확정될 때까지 효력이 있고, 다만 소송대리인의 전자소송 동의는 당해 심급에만 효력이 있으나, 원심과 상소심의 소송대리인이 동일인일 때에는 상소심에도 효력이 있다(민전규 10조 1항). 또한 전자소송 동의는 철회도 가능하나 철회에는 재판장 등의 허가가 필요하다(2항). 국가, 지방자치단체, 그 밖에 규칙에서 정한 행정청, 공공기관 등은 전자소송 동의 없이도 동의가 있는 것과 마찬가지로 전자문서 제출의무를 부담하므로(9조), 이들을 전자소송 의무자로 지칭하기도 한다.

전자소송 동의를 하면 위와 같이 전자문서를 제출하게 될 뿐만 아니라 동의의 효과로서 전자적 송달을 받을 수 있게 되고(민전 11조 1항), 전자소송포털에서 직접 전자기록을 열람·출력·복제할 수 있게 된다(민전규 38조 1항).

한편 전자기록사건에서 소송대리인의 선임·변경·해임·사임이나 소송수계, 그 밖의 사유로 소송을 수행할 자가 변경된 때 또는 국가, 지방자치단체 등 전자소송 의무자 등이 소송대리인을 선임한 때 등의 경우에 기존의 전자소송 진행에 지장을 초래할 우려가 있으므로 법원은 결정으로 새로이 소송을 수행할 자에게 사용자등록 및 전자소송 동의를 명할 수 있다(민전규 4조 3항). 양 당사자 중 일방만 전자소송 동의를 하여 전자기록사건으로 진행되는 사건에서 전자소송에 동의하지 않은 자는 종이서류를 제출하고 종이서류로 송달받게 되어 전자소송의 취지가 반감되고 법원 업무의 비효율을 초래하므로 그 당사자, 소송대리인 등에 대해서 재판장 등은 당사자 등의 권리 행사에 현저한 지장을 초래할 것으로 예상되는 경우가 아니라면 사용자등록

과 전자소송 동의를 할 것을 권고할 수 있다(4항).

3. 전자기록화

가. 개념

‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’이 적용되는 소송절차에서는 법관, 사법보좌관 또는 법원사무관등은 모든 재판서와 조서 등을 전자문서 형태로 작성하거나 그 서류를 전자문서로 변환하여 전자소송시스템에 등재하여야 하고, 규칙의 예외사유에 해당하지 않으면 당사자가 제출한 서류 중 전자문서가 아닌 형태로 제출된 서류를 전자문서로 변환하여 전자소송시스템에 등재하여야 한다(민전 10조 1항, 2항). 즉 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’은 원칙적으로 모든 사건에서 법원이나 당사자가 작성한 문서를 전자문서화하는 것을 예정하고 있고, 다만 당사자가 제출한 서류 중 일부에 대해서만 예외적으로 종이서류의 관리를 허용하는 것이다. 그러나 당사자가 전자문서를 전혀 제출하지 않는 사건을 포함한 수많은 민사사건 전부의 기록을 전자문서로 변환·관리하는 것은 오히려 법원과 당사자의 불편을 가중시킬 우려가 있으므로 규칙과 예규에서는 ‘민사소송 등에서의 전자문서 이용 등에 관한 법률’이 정한 예외사유를 아래와 같이 폭넓게 인정하고 있다.

사건의 기록 전체를 전자문서화한다는 것은 당해 사건에 관하여 종이로 된 일반적인 소송기록 대신에 전자기록을 만들어 사건기록을 전자기록으로 관리하는 것을 의미하고 이를 ‘전자기록화’라 하며(민전예규 2조 2호), 이와 같이 사건기록이 전자기록으로 관리되는 사건을 ‘전자기록사건’이라 한다(민전규 2조 3호). 전자기록사건에서는 위와 같이 기록을 전자적으로 관리함으로써 전자적 송달·열람·보존 등이 가능하게 되어 일반 사건과 업무처리의 면에서 큰 차이를 보이게 되는데, 이러한 이유로 통상적으로 법원 실무에서 ‘전자소송’ 또는 ‘전자소송사건’이라 함은 이 ‘전자기록사건’을 의미한다.

나. 전자기록화의 기준

민사소송에서의 전자기록화의 기준은 다음과 같다.

① 제1심 소송사건 중 제1회 변론기일 또는 변론준비기일이 진행된 다음 날까지 모든 당사자(참가인 등 포함), 소송대리인, 규칙 제3조 제1호 내지 제4호에서 정한 자 및 제출대행권이 있는 법무사 중 한 명이라도 전자소송 동의를 한 경우(국가, 지방자치단체 등 전자소송 동의가 간주되는 경우를 포함한다), ② 조정신청사건이 제1심 소송사건으로 이행된 경우, ③ 전자독촉사건이 제1심 소송사건으로 이행된 경우, ④ 시기와 관계없이 재판장 등이 전자기록화를 명한 경우, ⑤ 원심 사건이 전자기록사건인 경우 그 상소심 사건, ⑥ 대상사건이 전자기록사건인 재심 또는 준재심 사건, ⑦ 본안사건이 전자기록사건인 경우 그 신청사건, ⑧ 예규에 특별한 규정이 없는 제1심 신청사건으로서 신청서 제출 시 전자소송 동의를 한 경우에는 사건기록을 전자화한다(민전규 19조, 민전예규 26조, 27조). 다만 변론이나 사건의 병합, 제척·기피·회피 사유, 소의 일부 취하, 전자소송 동의의 철회, 기타 부득이한 사유로 재판장 등이 전자기록화를 하지 않기로 명한 사건은 위 요건에 해당하더라도 전자기록화를 하지 않는다(민전예규 27조 1항 2호, 3호).

따라서 반드시 당사자 전부가 전자소송 동의를 한 사건이 아니더라도 전자기록사건이 될 수 있으며, 이러한 경우에 전자소송 동의를 하지 않은 당사자가 종이로 제출한 서류는 법원사무관등이 전자문서로 변환하고 사법전자서명을 하여 전자소송시스템에 등재하여야 하는데(민전 10조 2항), 이에 따라 변환되어 등재된 전자문서는 원래의 서류와 동일한 것으로 보게 된다(3항).

소장 접수 당시에는 종이기록사건이었으나 사후에 전자소송 동의나 재판장 등의 전환명령에 의하여 전자기록사건이 된 경우에는 그 당시까지 제출된 모든 소송서류를 전자화하여야 한다(민전예규 28조 1항 4호).

4. 전자적 송달·통지·열람

가. 전자적 송달·통지

(1) 송달·통지의 방법

전자소송 동의자 또는 국가, 지방자치단체 등 전자소송 동의가 간주되는 당사자에 대한 송달이나 통지는 전자적으로 할 수 있는데(민전 11조 1항), 그 방식은 법원사무관등이 송달할 전자문서를 전자소송시스템에 등재하고 그 사실을 송달받을 자에게 전자적으로 통지하는 방법으로 한다(3항). 물론 전자기록사건에서 당초에 전자문서로 제출된 서류는 자동적으로 전자소송시스템에 등재되므로 법원사무관등이 별도로 등재할 필요는 없고 등재사실의 통지로 충분하다. 등재사실의 통지는 전자우편 및 휴대전화 문자메시지의 방법에 의하되, 문자메시지는 등록사용자의 요청에 따라 보내지 아니할 수 있다(민전규 26조 1항). 통지를 받은 등록사용자는 전자소송시스템에 접속하여 등재된 전자문서를 확인 또는 출력할 수 있다(4항).

(2) 송달의 효력

송달의 효력은 송달받을 자가 등재된 전자문서를 확인한 때에 발생하는 것이 원칙이나, 송달받을 자가 해당 문서를 확인하지 않음으로써 송달을 기피하는 것을 방지하기 위하여 등재사실을 통지한 날부터 1주 이내에 확인하지 아니하는 때에는 등재사실을 통지한 날부터 1주가 지난 날에 송달된 것으로 간주됨을 유의하여야 한다(민전 11조 4항). 이는 소송지연을 방지함과 동시에 민사소송 등에서의 전자문서 이용을 활성화함으로써 소송당사자의 편의를 증진하고 권리를 실현하도록 하기 위한 것으로, 앞서 본 것과 같은 등록사용자의 별다른 요청이 없는 경우에는 전자우편과 문자메시지 양자 모두의 방법으로 등재사실이 통지된 날부터 1주가 지난 날이 송달이 간주되는 시기가 된다(대법원 2013. 4. 26. 자 2013마4003 결정).

한편 소송대리인이 사용자등록을 하면서 입력한 전자우편주소로 등재사실이 통지되었다면 위와 같은 송달간주의 효력은 적법하게 발생하고, 소송대

리인의 담당변호사가 해당 서류를 송달받지 못했다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 민사소송법 451조 1항 3호에서 정한 재심사유가 인정된다고 할 수 없다(대법원 2017. 9. 21. 선고 2016재다1913 판결).

다만 전자소송시스템의 장애로 인하여 송달받을 자가 전자문서를 확인할 수 없는 기간은 위 1주의 기간에 산입하지 않고(민전 11조 5항), 책임질 수 없는 사유로 위 기간 안에 송달 확인을 하지 못한 경우에는 이를 소명하여 소송행위를 추후보완할 수 있도록 함으로써(민전규 26조 3항), 전자적 송달을 받는 당사자의 절차적 권리를 보호한다. 민사집행법 15조 3항에 따라 항고 이유서를 원심법원에 제출하여야 하는 사건에서 1심법원이 항고이유서 제출 기간이 지나기 전에 항고기록을 원심법원에 송부함으로써 소송대리인이 전산정보처리시스템을 이용하여 항고이유서를 제출할 수 없게 되었다면 책임질 수 없는 사유로 항고이유서 제출기간을 지키지 못하게 된 경우로 판단될 수 있으므로 유의하여야 한다(대법원 2024. 6. 27. 자 2024마5813 결정).

(3) 소송대리인이 있는 경우

당사자가 등록사용자로서 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의하였더라도 소송대리인이 있는 경우에는 전자적 송달이나 통지를 소송대리인에게 하여야 한다(민전 11조 2항). 반면에 당사자가 등록사용자가 아니거나 전산정보처리시스템을 이용한 민사소송 등의 진행에 동의한 바 없다면, 소송대리인을 선임하였다고 하더라도 당사자가 본인 고유의 소송수행권을 잃게 되는 것은 아니므로 소송서류를 본인에게 우편으로 송달하였다고 하더라도 위법한 것은 아니고, 이때는 당사자 또는 그 소송대리인 중 먼저 도달한 송달서류를 기준으로 송달의 효력을 따져야 한다(대법원 2024. 7. 25. 선고 2024다236211 판결).

(4) 전자소송 비동의자 등에 대한 송달

한편 전자기록사건이라도 전자소송 동의를 하지 않은 자, 민사소송법상 송달영수 대리인, 군관계인, 구속된 사람 등에 대해서는 전자적 송달을 하지

않고 전자문서를 출력한 서면을 민사소송법에 따라 송달해야 하므로(민전 12조 1항, 민전규 29조 1항), 이러한 경우에는 앞서 본 전자적 송달이 이루어졌음을 전제로 하는 규정들은 적용되지 않는다.

위와 같은 전자소송 비동의자 등에 대한 출력서면 송달 업무의 효율성을 높이기 위하여 2013. 7. 1.부터 법원과 우정사업본부의 연계시스템이 시행되면서 우정사업본부에서 이를 대행하는 서비스(이하 'e-post'라고 한다)가 시행되었는데, 이에 관한 상세는 제20장(송달) 제1절 5. 참조.

제5장

전자소송 및 영상 재판

나. 전자기록의 열람 등

등록사용자로서 전자소송 동의를 한 당사자, 소송대리인 등은 전자소송시스템에 접속한 후 전자소송포털에서 그 내용을 확인하고 이를 서면으로 출력하거나 해당 사항을 자신의 자기디스크 등에 내려받는 방식으로 열람, 출력, 복제할 수 있다(민전규 38조 1항). 그리고 등록사용자나 전자소송 동의 여부를 불문하고 당사자나 이해관계를 소명한 제3자로서 전자기록을 열람하고자 하는 자가 법원에 출석하여 당해 사건의 전자기록 열람을 신청한 때에는, 법원 사무관등은 법원에 비치된 컴퓨터 단말기를 이용하여 해당 내용을 열람하게 할 수 있고, 복제하게 하거나 출력한 서면을 교부할 수도 있다(2항).

5. 사건 관리 및 기록 검토

전자소송에서는 소송기록이 전자화되어 종이기록이 존재하지 않으므로 소송기록의 보관이나 물리적 이동이 필요 없게 되며, 이러한 작업에 의하여 일부 수행되던 사건관리 기능의 대체적 수단이 필요하게 된다. 즉 재판장 등과 법원사무관등 사이에서 사건을 분류하여 기일을 지정하는 등 절차를 진행하고 소송서류의 접수사실을 적시에 알리며 신청이나 결정·명령을 처리하는 등 법정 외에서의 각종 재판절차 관련 업무에 관하여 종이기록이나 종이서류를 주고받는 작업 대신에 재판사무시스템의 사건진행관리, 문건/결재관

리, 전자서명 대상사건 등 전자적 사건관리도구를 통하여 사건 및 소송서류를 관리하고 신청이나 재판서, 조서의 전자서명 작업을 수행하게 된다(자세한 내용은 『민사전자소송 실무편람』, 『민사 참여관 전자소송 업무매뉴얼』 및 『민사 주무관 전자소송 업무매뉴얼』의 해당 부분 참조). 전자소송으로 인하여 자칫 재판부 구성원 간의 협업 체계가 허술해지지 않도록 위와 같은 전자적 사건관리도구를 잘 활용할 필요가 있다.

전자소송에서 재판부의 모든 구성원은 전자기록뷰어를 통하여 사건기록을 열람, 검토하게 되는데 종이기록과 달리 시간적·공간적 제약 없이 기록에 대한 접근이 자유롭고 기록의 편성방식도 다양하며 전자기록에 특유한 여러 기능(전자부전지, 주석, 검색, 책갈피, 형광펜, 전자메모 등)을 활용할 수 있다(자세한 내용은 『민사전자소송 실무편람』 및 『전자소송업무매뉴얼(법관용)』의 해당 부분 참조).

6. 법정변론 및 전자문서에 대한 증거조사

가. 법정변론 및 법정에서의 제출·송달

전자소송 환경에서는 법정에서 전자기록이나 각종 시각적 자료를 법정스크린을 통하여 재판부와 당사자 등이 함께 열람하면서 재판을 진행할 수 있어 변론의 집중도 및 구술심리의 현장감이 높아질 수 있다.

다만 음성·영상·애니메이션·시뮬레이션 등 멀티미디어 방식의 자료를 증거자료가 아니라 주장 또는 공격·방어방법으로서 제출하여 이를 법정 변론에서 활용하는 경우에는 심증형성에 큰 영향을 미칠 수 있는데, 심리내용과 무관하거나 부적절한 내용을 제출하여 재판부의 판단을 오도할 우려가 있으므로, 제출할 때에 미리 주요 내용과 제출 취지, 용량을 밝혀야 하며 재판장 등이 미리 허가한 경우에만 사건기록에 편입시키고 법정에서 진술할 수 있다는 제한이 있음에 유의하여야 한다(민전규 13조 1항, 2항).

전자기록사건에서도 일반 소송과 마찬가지로 법정에서 소송서류를 제출하

는 경우가 빈번할 것인데, 이때 전자소송에 동의한 당사자가 종이서류를 제출하려고 할 때에는 시스템에 장애가 있거나 전자문서 제출이 현저히 곤란하거나 적합하지 않은 경우가 아닌 한 원칙적으로 허용하지 않되, 해당 기일에 변론 종결을 하기 위하여 반드시 진술을 시켜야 하는 등 부득이한 경우에는 재판장 등의 허가에 의하여 종이서류를 제출받을 수 있으며(민전 8조 단서, 민전예규 54조 1항), 전자문서를 제출하고자 하는 때에는 원칙적으로 법정에 설치되어 있는 컴퓨터를 통하여 전자적으로 제출하도록 하면 되나, 만일 인증서를 소지하지 않은 경우에는 재판장 등의 허가에 따라 자기디스크 등을 이용하여 제출하도록 할 수 있다. 법정에서 전자문서를 송달하고자 할 때 전자소송 비동의자에 대하여는 전자문서를 출력한 문서를 교부하고 영수증을 받아야 하지만(민소 177조), 전자소송 동의자에 대하여는 위와 같은 방법뿐 아니라 제출자로 하여금 해당 문서의 요지를 설명하게 하고 전자문서를 현출한 화면을 열람시키는 간이한 방식으로 송달할 수도 있다(민전규 27조).

나. 증거조사

전자적으로 작성된 정보 또는 스캔이나 디지털 복제 등을 통해 전자적으로 변환된 정보는 모두 전자문서에 해당하고(민전 2조 1호), 이에 대해서는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 증거조사에 관하여는 그 성질에 반하지 않는 범위에서 민사소송법상의 문서에 관한 규정이 적용되므로(13조 2항), 전자문서는 그 내용이 문자정보인지 음성·영상 정보인지에 관계없이 모두 서증에 유사한 것으로 볼 수 있다. 따라서 전자소송에서는 전자문서가 증거방법이라면 문자정보든 음성·영상정보든 구분하지 않고 기본적으로 ‘서증등목록’에 표시한다. 증거목록의 작성 등에 관한 상세는 제25장(증거조사) 참조.

전자소송에서 전자문서에 대한 증거조사의 신청은 ① 이미 전자소송시스템에 등재되어 있는 경우에는 그 취지를 진술하는 방식(민전규 31조 1항 1호)으로, ② 전자문서가 자기디스크 등에 담긴 경우에는 이를 제출하는 방식(2

호)으로, ③ 다른 사람이 전자문서를 가지고 있을 경우에는 그것을 제출하도록 명할 것을 신청하는 방식(3호)으로 이루어진다. 문자, 기호, 도면, 사진 등에 관한 정보에 대한 증거조사는 전자문서를 모니터, 스크린 등을 이용하여 열람하는 방법에 의하되(민전 13조 1항 1호), 민사소송법상 원본 조사의 원칙이 부정되는 것은 아니므로 전자문서로 변환하여 제출된 증거에 대하여 원본의 존재나 내용에 대하여 이의가 있으면 변환 전 원본을 열람하며(민전규 32조 2항), 필요한 경우에는 검증 또는 감정의 방법으로 증거조사를 할 수 있다(1항). 음성이나 영상정보에 대한 증거조사는 전자문서를 청취, 시청하는 방법에 의하되(민전 13조 1항 2호), 필요한 경우 다른 방법으로 검증하거나 감정의 방법으로 증거조사를 할 수 있다(민전규 33조 1항).

이와 같은 방식으로 증거조사를 하여야 한다고 하더라도 기일에 법정에서 해당 전자문서 전체를 일일이 열람하거나 청취·시청하는 것은 현실적으로 어려우므로, 증거조사는 주요 변론내용과 관련된 부분에 한정하여 할 수 있으며(민전규 34조 1항), 이를 위하여 재판장 등은 주요 변론내용과 관련된 부분을 특정할 것을 명할 수 있다(2항). 또한 법정이나 준비절차실, 조정실에 컴퓨터 등 전산장비가 없거나 장애가 생긴 경우 등에는 출력문서로 증거조사를 한다(민전예규 83조). 전자소송에서의 증거조사에 관한 상세는 제29장(당사자신문 및 그 밖의 증거조사) 참조.

7. 소송비용의 전자적 납부

등록사용자는 인지액 등 민사소송등에 필요한 비용과 전자소송시스템 이용수수료를 신용카드, 계좌이체, 가상계좌 등의 결제방식에 의하여 전자적인 방법으로 납부할 수 있고(민전 15조 1항, 민전규 41조 1항), 그 이용수수료는 법원행정처장이 당사자가 납부할 인지액, 송달료 등 비용상당액의 1000분의 35(신용카드, 직불카드, 계좌이체 등) 또는 1000분의 80(그 외 결제수단) 범위 안에서 전자소송포털에 공고한다(민전 15조 2항, 민전규 41조 2항).

제4절 영상재판

1. 개 관

가. 의 의

‘영상재판’은 재판부 및 소송관계인의 전부 또는 일부가 법정에 직접 출석하지 않고 영상과 음성을 동시에 송수신하는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 절차를 지칭한다. 재판부와 소송관계인이 모두 법정에 직접 출석하는 대면재판에 대비되는 개념이다.

나. 종 류

영상재판은 실시 장소 및 방식을 기준으로 ‘비디오 등 중계장치에 의한 중계시설’을 통하는 유형과 ‘인터넷 화상장치’를 이용하는 유형으로 구분할 수 있다. 전자는 법원이 직접 구비하거나 관공서나 그 밖의 공사단체에 요청하여 이용하는 시설에서 실시하는 방식(영상재판예규 2조 4호)을 말하고, 후자는 참석자가 스스로 구비한 개인용 인터넷 장비를 이용하는 방식(2조 5호)을 말한다.

비디오 등 중계장치에 의한 중계시설은 법원의 감독권이 미치는 장소로서 기일통지 시 출석장소로 기재되고 장소 출석 여부가 절차 해태의 기준이 된다는 점에서(민소규 73조의3 1항 전단, 영상재판예규 30조 1항), 장소가 아니라 인터넷 주소를 통지하고(민소규 73조의3 1항 후단, 영상재판예규 16조 1항) 그 인터넷 주소의 접속 여부가 절차 해태의 기준이 되는(민소규 73조의3 5항) 인터넷 화상장치와 구분된다.

한편 진행 절차의 법적 성격을 기준으로 영상재판을 ‘영상기일’과 ‘영상신문’으로 구분할 수도 있는데, 영상기일은 민사소송법 287조의2 1항 및 2항에 따라 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치

를 이용한 변론준비기일, 심문기일, 변론기일 및 그 밖에 이에 준하는 기일(민소규 73조의2 1항, 영상재판예규 2조 2호)을 말하고, 영상신문은 영상재판 방식으로 이루어지는 증인·감정인에 대한 신문 및 그 밖에 이에 준하는 절차(영상재판예규 2조 3호)를 말한다.

다. 연 혁

전자소송이 본격적으로 시행되기 전에도 ‘원격영상재판에 관한 특례법’에 따라 1995. 12. 6.부터 민사 소액사건 등 시·군법원의 관할 사건에 관하여는, 교통의 불편 등으로 법정에 직접 출석하기 어려운 재판관계인에게 다른 원격지의 법정에 출석하여 영상재판을 받을 수 있도록 하는 제도가 이미 도입되어 있었으나, 당시 동영상·음성 송수신 기술이 충분히 발전하지 않은 상태에서의 과다한 시설운영비, 장비의 노후화 등으로 위 제도는 많이 활용되지 못하였다.

이후 민사소송법의 개정을 통해 2016. 9. 30.부터 증인·감정인·감정증인에 대한 신문절차를 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하여 진행할 수 있게 되었고(민소 327조의2, 339조의3, 340조 단서), 2020년 초부터 시작된 코로나바이러스감염증-19의 확산을 거치면서 ‘비대면’ 방식의 재판절차에 대한 사회적 요구가 높아짐에 따라 2020. 6. 1. 대법원규칙 제2900호로 민사소송규칙 70조 6항이 신설되어 당사자가 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 때에는 인터넷 화상장치를 이용하여 ‘변론준비기일’을 열 수 있도록 하는 근거가 최초로 마련되었으며, 이후 이를 기초로 민사소송법 287조의2가 신설됨에 따라 2021. 11. 18.부터 변론준비기일, 심문기일 뿐만 아니라 변론기일에서도 영상재판을 할 수 있는 법률상 근거가 마련되었다(이처럼 법률상 근거가 마련됨에 따라 위 민사소송규칙 70조 6항은 삭제되었음).

라. 주요 특징

(1) 개정의 장소

영상기일은 법원 청사 내의 적당한 장소에서 열리, 법원장의 허가가 있는 경우 법원 청사 외의 장소에서 열 수 있다(민소규 73조의4 1항). 여기서 개정의 장소는 법관이 실제 위치한 곳을 기준으로 판단한다. 법원 청사 내이기만 하면 법원장 허가가 필요 없으므로, 법정은 물론 준비절차실, 심문실, 조정실, 판사실에서 영상기일을 열 수 있다. 다만 일방 영상기일의 경우에는 수소법원 청사에 실제 출석하는 당사자가 있으므로, 법정 등 대면을 전제로 한 출석장소에서 개정하여야 할 것이다. 이른바 ‘스마트워크센터’ 등 수소법원 외 법원은 위 조항에서 말하는 법원 청사 내로 보기 어려우므로 개정을 위해 법원장의 허가가 필요하나, 허가 방식에 별다른 제한이 없는 이상 개별 기일별 허가뿐만 아니라 특정 장소에 대한 포괄적 허가도 가능하다.

(2) 재판공개 방식

변론기일은 원칙적으로 공개 대상이고, 영상재판이라는 이유만으로는 예외가 인정되지 않는다. 다만 국가의 안전보장, 안녕질서 또는 선량한 풍속을 해칠 우려가 있는 경우에는 결정으로 공개하지 아니할 수 있다(법조 57조 1항 단서). 반면, 변론준비기일, 심문기일에는 재판공개 원칙이 적용되지 않으므로(대법원 1971. 6. 30. 선고 71다1027 판결), 비공개로 절차를 진행하더라도 무방하다. 조정기일도 공개하지 않을 수 있다(민조 20조).

민사소송법 287조의2 2항 단서는 영상재판 방식의 변론기일에서 법원은 심리의 공개에 필요한 조치를 취하여야 한다고 규정하여 위와 같은 재판공개 원칙을 확인하고 있다. 통상 수소법원의 물리적 법정에서 영상기일을 여는 경우 별도로 법정에 대한 출입제한 조치를 취하지 않은 이상 방청객들이 자유롭게 법정에 입장하여 영상재판 장치의 화면과 스피커를 통해 영상기일의 진행 상황을 방청할 수 있으므로, 이것으로 재판공개 원칙이 충족된다고 볼 수 있다.

영상재판 방식의 변론기일을 법정에서 열지 아니하는 경우에는 법정 등 법원 청사 내 공개된 장소에서 중계를 하거나, 법원행정처장이 정하는 방법에 따른 인터넷 중계를 하여야 한다(민소규 73조의4 2항). 이에 따라 법원에서는 자체적으로 구축한 인터넷 홈페이지(<http://tv.scourt.go.kr>)를 영상재판 인터넷 중계 플랫폼으로 활용하고 있다.

(3) 질서유지

영상재판은 대면재판과 동일하게 취급되어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설이나 인터넷 화상장치를 이용하여 출석한 소송관계인도 법정에 직접 출석한 것으로 간주된다(민소 327조의2 2항, 339조의3 2항, 287조의2 3항).

이에 따라 법정 질서유지를 위한 방법도 대면재판과 별다른 차이가 없다. 영상재판에서도 재판장은 법정의 존엄과 질서를 해칠 우려가 있는 사람의 입정금지 또는 퇴정명령, 그 밖에 질서유지에 필요한 명령을 할 수 있고(법조 58조 2항), 누구든지 법정 안에서는 재판장의 허가 없이 녹화, 촬영, 중계방송 등의 행위를 할 수 없다(59조).

민사소송규칙 73조의3 7항도 영상기일에 법정등의질서유지를위한재판에 관한규칙이 적용됨을 명시하고 있다. 따라서 소송관계인 등이 영상재판 진행 중에 재판장의 허가 없이 녹화, 촬영, 중계방송 등을 하였음이 인정된 경우라면, 재판장은 해당 소송관계인 등을 감치에 처하거나 과태료에 처할 수 있다(법조 61조 1항).

2. 영상기일

(1) 요건

재판장등은 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 영상재판을 진행할 수 있는데, 변론준비기일이나 심문기일은 '상당하다고 인정하는 때'에 가능한 반면(민소 287조의2 1항), 변론기일은 '교통의 불편 또는 그 밖의 사정으로 당사자가 법정에 직접 출석하기 어렵다

고 인정하는 때'에 가능하다는 점에서 차이가 있다(2항 1문).

‘상당하다고 인정하는 때’란 영상재판에 지장이 되는 별다른 사정이 없다는 의미로 해석할 수 있다. ‘교통의 불편 또는 그 밖의 사정으로 당사자가 법정에 직접 출석하기 어렵다고 인정하는 때’ 영상재판 방식으로 변론기일을 열 수 있으므로, 당사자가 법정에 출석하는 데 별다른 불편이 없는 때에는 법정에 직접 출석하여야 할 것이다. 다만 직접 출석에 어느 정도의 어려움이 있어야 영상재판을 허용할 수 있는 수준으로 볼 수 있는지에 관하여는 사회의 변화, 변론 및 물리적 법정의 역할에 대한 인식, 정보통신기술의 발전 수준과 더불어 해당 변론기일에서 이루어질 것으로 예상되는 변론의 내용을 종합적으로 고려하여 판단해야 할 것이다.

위와 같은 실체적 요건과 별도로 법원에서 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설 또는 인터넷 화상장치를 이용하기 곤란한 사정이 있는 때에는 영상기일을 열지 아니할 수 있다(민소규 73조의2 2항). 시설이나 기술적 측면에서 영상재판에 필요한 장비가 구비되어 있지 않거나 고장이 발생하는 등의 상황을 고려한 규정이다.

(2) 신청 또는 동의

변론기일, 변론준비기일 또는 심문기일을 영상기일로 진행하기 위해서는 어느 경우에도 당사자의 신청을 받거나 동의를 얻어야 한다(민소 287조의2 1항, 2항). 조정기일도 마찬가지이다(민조 38조 2항, 민조규 6조의2).

2021년 민사소송법 개정 이전의 민사소송규칙(2020. 6. 26. 대법원규칙 제2905호로 개정된 것) 70조 6항은 영상재판 실시를 위해 ‘모든 당사자의 동의’를 얻도록 규정하고 있었으나, 개정 민사소송법은 ‘모든 당사자’라는 문구를 제외하고 단순히 당사자의 신청을 받거나 동의를 얻어 영상기일을 열 수 있다고 규정함으로써 영상재판을 희망하는 일방 당사자가 상대방의 의견과 무관하게 영상재판 방식으로 출석할 수 있도록 허용하였다. 민사소송규칙도 상대방 동의 없는 일방 영상기일이 가능함을 전제로, 양쪽 당사자의 신청 또

는 동의에 따라 영상기일이 지정된 경우에 한하여 영상재판의 신청 취하나 동의 철회에 상대방의 동의를 받도록 하는 규정(민소규 73조의2 5항 단서) 및 양쪽 당사자에 대한 영상기일이 필요하다고 인정하는 때 재판부가 취할 수 있는 절차에 관한 규정(73조의2 6항)을 두고 있다.

법정대리인이나 소송대리인은 당사자를 대리하여 기일에 출석하고 이들이 출석한 경우에는 당사자가 출석한 것과 마찬가지로의 효과가 있으므로, 당사자에 준하여 영상재판 신청 등을 할 수 있다(영상재판예규 7조 2항).

반드시 기일통지 전에 신청이나 동의를 받아야 한다는 제한은 없으므로, 재판장 등은 제반 사정에 비추어 영상기일에 대한 당사자의 동의가 예상되거나 신속한 절차 진행이 필요한 경우에는 먼저 영상기일 통지를 한 다음 해당 영상기일에 영상재판 방식으로 출석한 당사자로부터 동의의 의사를 확인할 수 있다(영상재판예규 9조 5항 본문). 만약 사후적으로도 당사자의 동의를 확인할 수 없는 경우에는 영상기일의 통지에 효력을 인정할 수 없으므로, 해당 영상기일에 출석하지 아니한 당사자에 대하여 법률상의 제재, 그 밖에 기일을 게을리 함에 따른 불이익을 줄 수 없다(단서).

영상기일의 신청은 기일에서 하는 경우를 제외하고는 서면으로 하여야 한다(민소규 73조의2 1항). 기일에서는 구두 신청 또는 동의도 허용되는데 여기에서의 기일에는 영상기일도 포함되므로(영상재판예규 9조 2항), 영상기일에서 차회 기일에 대한 영상재판신청을 하는 것도 가능하다. 신청은 개별 기일 별로 할 수 있고, 여러 기일을 일괄하여 할 수도 있다(8조 1항).

(3) 기일통지

영상기일의 신청이 있는 경우 재판장등 또는 법원은 지체 없이 그 실시 여부를 당사자에게 통지하여야 하고, 서면으로 통지할 시간적 여유가 없는 때에는 전화·팩시밀리·보통우편 또는 전자우편 등의 간이한 방법으로 통지할 수 있다(민소규 73조의2 3항, 45조).

영상기일 실시 여부는 별도의 결정문 작성 없이 기일통지에 포함하여 통

지하되, 기일지정 전에 영상기일 신청에 대한 판단을 당사자에게 알려주어야 할 특별한 사정이 있는 경우에는 별도의 결정문을 작성하여 통지할 수 있다(영상재판예규 11조 1항). 인터넷 화상장치를 이용한 영상기일 통지서에는 영상재판을 위해 지정된 인터넷주소를 적어야 하는 반면(16조 1항), 중계시설을 통한 영상기일 통지에는 출석법원과 호실 등 실제 출석해야 하는 구체적인 장소를 명시하여야 한다(30조 1항).

만약 영상기일의 신청 이후 법정에 직접 출석하는 기일을 지정하거나, 영상재판신청에도 불구하고 법정에 직접 출석하는 기일의 개정시간까지 영상재판 실시 여부에 관한 통지가 없는 경우에는 영상기일을 열지 아니하는 것으로 본다(민소규 73조의2 4항).

(4) 실시 방법

영상기일은 영상과 음향의 송수신에 의하여 법관, 당사자, 그 밖의 소송관계인이 상대방을 인식할 수 있는 방법으로 한다(민소규 73조의3 1항). 서로가 상대방을 인식할 수 있어야 하므로 가령 원고는 법정에 직접 출석하고 피고는 영상으로 접속하는 일방 영상기일에서도, 원고는 법관뿐만 아니라 피고를 인식할 수 있어야 하고 피고 역시 법관뿐만 아니라 원고를 인식할 수 있어야 한다.

인터넷 화상장치는 참석자 스스로의 책임으로 기기를 작동하여야 하고 통지받은 인터넷 주소에 접속하지 못하는 경우 불출석의 불이익을 받을 수 있는 반면, 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설에 있는 기기는 재판부의 책임으로 작동하게 된다. 이에 따라 영상재판담당자는 출석장소의 시설 및 각종 기기의 동작을 점검하여야 하고, 법원 청사 밖의 관공서나 그 밖의 공사단체에 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설이 설치된 경우에는 수소법원 법원 사무관 등이 해당 중계시설을 관리하는 사람과 협의하여 이를 점검하게 된다(영상재판예규 32조 1항).

영상재판은 조용한 장소에서 실시되어야 하고 불필요한 소음이 발생하지

않도록 미리 필요한 조치를 하여야 하며(영상재판예규 5조 2항), 카메라로 촬영되는 배경에 비공개 자료나 집중에 방해가 되는 물건이 나타나지 않도록 하여야 한다(3항). 통신불량, 소음, 문서 등 확인의 불편, 제3자 관여 우려 등의 사유로 영상기일의 실시가 상당하지 아니한 당사자가 있는 경우에는 영상기일을 연기 또는 속행하면서 그 당사자가 법정에 직접 출석하는 기일을 지정할 수 있다(민소규 73조의3 6항).

3. 영상신문

(1) 요 건

민사소송법은 2016. 9. 30.부터 증인에 대해서는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통한 신문을, 감정인·감정증인에 대해서는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설이나 인터넷 화상장치를 이용한 신문을 할 수 있도록 규정하여 왔다.

증인이 멀리 떨어진 곳 또는 교통이 불편한 곳에 살고 있다는 등의 사정으로 법정에 직접 출석하기 어렵거나, 나이·심신상태 등으로 법정에서 당사자 등과 대면하여 진술하면 심리적 부담으로 정신의 평온을 현저하게 잃을 우려가 있는 경우(민소 327조의2 1항), 감정인·감정증인이 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있거나 외국에 거주하는 경우(339조의3 1항, 340조 단서), 법원은 상당하다고 인정하는 때에는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 각 신문절차를 진행할 수 있다. 전문심리위원이 법정에 직접 출석하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우에도 당사자의 의견을 들어 전문심리위원으로 하여금 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 설명이나 의견을 진술하거나 소송관계인에게 질문하게 할 수 있다(민소규 38조의10 1항).

증인의 경우 처음에는 감정인·감정증인과 달리 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설만을 사용할 수 있었으나 민사소송법 개정을 통해 2021. 11.

18.부터는 인터넷 화상장치를 이용한 방식도 가능하게 되었다. 증인 현장에 대한 법원의 감독이 없더라도 출석자의 신분 확인, 진술의 신빙성 확보, 주위의 부당한 영향력 배제 등을 담보하는 데 문제가 없다고 판단되는 사건에서 인터넷 화상장치를 이용한 영상신문을 활용할 수 있을 것이다.

(2) 의견청취 절차

증인신문, 감정인신문의 경우 영상재판 실시 여부를 정하기 전에 당사자의 의견을 들어야 한다(민소 327조의2, 339조의3). 전문심리위원 참여도 마찬가지이다(민소규 38조의10 1항). 의견을 들은 이상 그 의견과 달리 판단하는 것도 가능하다고 해석된다. 이 점에서 영상재판 실시를 위해 당사자의 신청이나 동의가 필수적인 변론기일, 변론준비기일, 심문기일 등과 대비된다.

위와 같이 민사소송법이 정한 필수적 의견청취 상대방은 당사자이고 증인 등은 포함되지 않으나, 증인 등도 출석 방식에 관하여 실질적인 이해관계를 가지고 있는 만큼 영상신문 실시 여부 결정에 필요한 경우 증인 등에 대하여도 의견을 확인할 수 있다(영상재판예규 10조 2항).

(3) 출석요구

인터넷 화상장치를 이용한 영상신문 출석요구서에는 영상재판을 위해 지정된 인터넷주소를 적어야 하고(영상재판예규 16조 1항), 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통한 영상신문 출석요구서에는 출석법원과 호실 등 실제 출석해야 하는 구체적인 장소를 명시하여야 한다(30조 1항).

(4) 실시 방법

영상신문은 참석자의 지위가 증인, 감정인 등이라는 것을 제외하고는 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통하거나 인터넷 화상장치를 이용하여 실시한다는 점에서 영상기일과 아무런 차이가 없다. 이에 따라 민사소송규칙은 영상신문의 실시 방법에 관하여 영상기일의 규정을 준용하고 있다(민소규 38조의10 2항, 95조의2, 104조).

영상신문은 증인 등을 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설에 출석하게 하

거나 인터넷 화상장치를 이용하여 지정된 인터넷주소에 접속하게 하고, 영상과 음향의 송수신에 의하여 법관, 당사자, 증인, 감정인 등 소송관계인이 상대방을 인식할 수 있는 방법으로 하게 된다(민소규 95조의2, 73조의3 1항).

인터넷 화상장치를 이용한 영상신문에서 증인 등이 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 수소법원 법원사무관 등이 이를 대신하고(민소 321조 3항, 영상재판예규 20조 2항), 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설에 출석한 증인 등이 선서서를 읽지 못하거나 기명날인 또는 서명하지 못하는 경우에는 그 중계시설에 있는 영상재판담당자가 이를 대신한다(민소 321조 3항, 영상재판예규 33조).